



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 8577/2023/CA1

Paraná, 08 de marzo de 2024.

Y VISTOS:

Estos autos caratulados: **"ALBARENQUE, EZEQUIEL EN REP. DE SU HIJO CONTRA OSECAC SOBRE AMPARO LEY 16.986"**, Expte. N° FPA 8577/2023/CA1, provenientes del Juzgado Federal de Concordia, y;

CONSIDERANDO:

I- Que, llegan estos actuados en virtud del recurso de apelación interpuesto y fundado por la parte actora el 28/11/2023 contra la resolución del 24/11/2023.

El recurso se concede el 30/11/2023 y pasa la causa para resolver el 20/02/2024.

II- a) Que, inicia la presente acción de amparo el Sr. Ezequiel Albarenque, en nombre y representación de su hijo menor J.B.A., contra la Obra Social de los Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC) solicitando que le otorgue a su hijo la cobertura de: Apoyo Pedagógico Extraescolar, durante el período de marzo a diciembre de 2023, treinta (30) horas mensuales, a un valor presupuestado conforme las resoluciones que dicta el Ministerio de Salud de la Nación para el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad; a cargo de Antonella Magalí Echavarría, según lo prescripto por la médica tratante en virtud del diagnóstico de "Dislexia" del menor.

Relata que en fecha 22/02/2023 la obra social demandada le notificó la cobertura de la prestación solicitada y fijó un precio para el valor-hora. Este monto, al cual se ciñó OSECAC en cada pago, resultó inferior a los valores facturados por la profesional prestadora, quien

Fecha de firma: 08/03/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38313336#402939460#20240308100450996

contempló para ello las actualizaciones dispuestas por el Ministerio de Salud. Ante esta situación, en fecha 28/07/2023 intima a la accionada a que contemple los aumentos de aranceles.

Efectúa reserva del caso federal.

b) Que, atento la falta de respuesta de OSECAC al Oficio Electrónico Judicial mediante el cual se le requiere que evacúe el informe del art. 8 de la ley 16.986 dentro del plazo de cinco (5) días, la magistrada de grado tiene por decaído el derecho de la accionada y por incontestada la demanda.

c) Que, la sentencia hace lugar parcialmente a la acción de amparo y condena a la demandada al pago de la prestación: Apoyo Pedagógico Extraescolar, por treinta (30) horas mensuales, conforme a los valores establecidos por las resoluciones que dicta el Ministerio de Salud de la Nación para el Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, a partir del mes de agosto hasta diciembre de 2023 inclusive.

Impone las costas a la demandada y regula honorarios al letrado del actor en 20 UMA. Tiene presente la reserva de caso federal.

Contra dicha decisión se alza el actor apelante.

III- Que, agravia a la parte actora que la sentencia admita la pretensión a partir del mes de agosto de 2023, cuando las diferencias entre los montos facturados y los pagos realizados por OSECAC existen desde el mes de marzo, en sintonía con los aumentos dispuestos por el Ministerio de Salud de la Nación.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 8577/2023/CA1

Sostiene que la postura de la demandada vulnera la integralidad con la que debe brindar las prestaciones.

Mantiene la reserva del caso federal.

IV- Que, corresponde destacar que si bien el actor especifica en el objeto de la demanda que solicita la actualización del valor de la prestación a partir del mes de marzo de 2023, la sentencia resulta ajustada a derecho al ordenar la cobertura por el periodo comprendido entre agosto/2023 y diciembre del mismo año. Ello así en virtud de que el requerimiento a OSECAC fue efectuado en fecha 28/07/2023, conforme surge de las constancias aportadas a la causa.

Con lo expuesto no busca desconocerse el derecho de quien haya abonado las diferencias del período marzo-julio del 2023 a obtener el reintegro, o bien, en caso de que haya sido la Prof. Echavarría quien haya soportado los pagos parciales, a alcanzar el pago integral de las prestaciones.

Sin perjuicio de ello, resulta claro que lo reclamado mediante el presente recurso de apelación se corresponde netamente con un pedido de pago de una suma de dinero, y que no se relaciona con prestaciones de salud incumplidas.

Ello así, en tanto el reclamo tiene por objeto la condena al pago de las diferencias que surgen entre las facturas y las órdenes de pago de OSECAC por el período marzo-julio 2023; por lo que se verifica que la cobertura de salud a favor del amparista ha sido realizada.

En consecuencia, la vía del amparo no resulta adecuada para dilucidar dicho reclamo, que se relaciona

Fecha de firma: 08/03/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38313336#402939460#20240308100450996

estrictamente con un pedido de cobro de pesos o sumas de dinero.

Que, en este sentido se ha expedido este Tribunal, por mayoría, en la causa "VELAZQUEZ, LORENZA TRINIDAD (POR LA REPR. INVOCADA) CONTRA PAMI SOBRE AMPARO LEY 16.986", Expte. N° FPA 9575/2022, sentencia del 20/03/2023.

Por todo lo brevemente expuesto, se rechaza el recurso interpuesto, con costas a la apelante vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN y arts. 14 y 17 de la Ley 16.986).

V- Finalmente, se regulan honorarios por las labores ante esta Cámara al letrado de la parte actora, Dr. Facundo Oscar CARNEVALINI en la cantidad de 6 UMA, equivalentes a la suma de PESOS DOSCIENTOS CAURENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS (\$243.426), en virtud de lo dispuesto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/23 y Resol. SGA 176/2024 de la CSJN.

Por lo expuesto, **SE RESUELVE:**

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, con costas a la apelante vencida (art. 68, primer párrafo, del CPCCN y arts. 14 y 17 de la Ley 16.986).

Regular honorarios -por las labores ante esta Cámara- al letrado de la parte actora, Dr. Facundo Oscar CARNEVALINI en la cantidad de 6 UMA, equivalentes a la suma de PESOS DOSCIENTOS CAURENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS (\$243.426), en virtud de lo dispuesto en los arts. 30 y 51 de la ley 27.423, Ac. 30/23 y Resol. SGA 176/2024 de la CSJN.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada.

Fecha de firma: 08/03/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPICH, SECRETARIA



#38313336#402939460#20240308100450996



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 8577/2023/CA1

Regístrese, notifíquese y difúndase a través de la
Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de
Justicia de la Nación, y bajen.

BEATRIZ ESTELA ARANGUREN

MATEO JOSÉ BUSANICHE

CINTIA GRACIELA GOMEZ

Fecha de firma: 08/03/2024

Firmado por: BEATRIZ ESTELA ARANGUREN, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MATEO JOSE BUSANICHE, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CINTIA GRACIELA GOMEZ, JUEZA DE CAMARA

Firmado por: MARIA BELEN TEPSICH, SECRETARIA



#38313336#402939460#20240308100450996